



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione II

in persona dei seguenti GIUDICI:

Dr. Francesco Oddi – Presidente

Dr. Eugenio Curatola – Giudice

Dr. Claudio Patruno – Giudice rel. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale in epigrafe, vertente

TRA

Parte_1 residente in Cagliari, rappresentato e difeso ex art 86 c.p.c. da sé medesimo,
elettiva in Roma, Via Pio Albertelli 1, presso lo studio legale dell'avvocato Lucia
Camporeale.

ATTORE

CONTRO

Controparte_1 - in persona del Presidente pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello Stato - Roma – domiciliata ex lege presso
la nota sede dell'avvocatura sita in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

CONVENUTA

PUBBLICO MINISTERO – sede - ex art 70 c.p.c.

oggetto: responsabilità ex articoli 2 e 4 Legge 117/1988 e querela di falso.

Per la parte attrice: “Voglia il Tribunale adito confermare le conclusioni riportandosi a quelle di cui agli atti introduttivi ed alla memoria di precisazione di cui all’articolo 183 comma VI n. 1 c.p.c. e precisamente dichiarare la responsabilità dei Magistrati, autori delle attività e delle pronunce in premessa, per inescusabile illegittimità delle stesse ai sensi ivi illustrati, confermandone la responsabilità

rilevante ai sensi della legge 117/1988 nei sensi specificati in citazione al paragrafo BB sub paragrafi da A) a D) pagine da 5 a 12; condannare lo Stato Italiano a risarcire l'attore dei danni patrimoniali e non patrimoniali causatigli, nella misura che risulterà dovuta in corso di causa, o in subordine, in misura da determinarsi in separato giudizio, con gli accessori di legge, in ogni caso contenuta entro € 26.000,00. Con vittoria di spese e competenze”.

Per parte convenuta “Voglia il Tribunale adito rigettare le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, riportandosi alle ragioni di cui alla comparsa di risposta in e con vittoria di spese”.

FATTO E PROCESSO

L'avvocato **Parte_1** ha convenuto in giudizio la **Controparte_1** ai sensi degli articoli **egge 117/88** formulando **1** e, proponendo una serie di domande di responsabilità nei confronti di magistrati che – stante la peculiarità della fattispecie - appare opportuno riportare in sequenza.

“ Per il Giudice La Rocca del Tribunale di Cagliari. La non rispondenza al vero e la falsità in fatto degli assunti posti a fondamento della pronuncia di rigetto, frutto di malafede e dolo. Siamo “fuori” dalla ipotesi di errata interpretazione, ove pure ratione temporis operante.

B) Per il Giudice della Corte di Cassazione Presidente ROBERTO PREDEN. La grossolana, inescusabile violazione di legge, frutto di malafede e dolo, per avere strumentalmente “convocato” solo il PG per la trattazione della ricsuzione e non anche il sottoscritto ricsuante. Siamo “fuori” dalla ipotesi di errata interpretazione, ove pure ratione temporis operante.

*C) Per il Collegio della Cassazione che alla CC 18/03/2010 ha trattato e deciso la ricsuzione 26/1/10 con ordinanza 8190/10, (v doc 7) composto dai Dottori: **Controparte_2** , **Controparte_3** **CP_4** [...], **Controparte_5** e **CP_6** ro l legge, frutto di malafede e dolo, per avere strumentalmente deciso la ricsuzione nonostante la mancata convocazione del sottoscritto ricsuante; b) la grossolana, inescusabile violazione di legge, frutto di malafede e dolo, per avere rigettato la ricsuzione per motivi non previsti-estranei alle norme vigenti ed in “brutale” dispregio, in specie, della pur richiamata ma ignorata decisiva sentenza 308/97 della Corte Costituzionale; siamo “fuori” dalla ipotesi di errata interpretazione, ove pure ratione temporis operante.*

*D) Per il Collegio che alla PU del 25/3/2013 ha trattato e deciso il ricorso iscritto al n. 4151/09 adottando la pronuncia di inammissibilità n. 14037/13 (Cfr. Docc. 9-15)) composto dai Dottori: **Controparte_7** **Controparte_8** , **Controparte_9** , **Controparte_5** , **Controparte_10** non rispondenza al vero e la falsità in fatto degli assunti posti a fondamento della pronuncia di inammissibilità frutto di malafede e dolo, per avere falsamente asserito, per giustificare la inammissibilità, che la causa, non fosse stata trattata in PU ma in CC; b) per avere mancato, indebitamente, di rimettere obbligatoriamente gli atti alla Corte di Giustizia ex 234 del Trattato UE, per i motivi esplicitati in causa con richiamo di precedenti della stessa Cassazione. Siamo “fuori” dalla ipotesi di errata interpretazione, ove pure ratione temporis operante”.*

Parallelamente - all'interno del medesimo giudizio di responsabilità - sono state proposte una serie di domande di falso, ai sensi dell'articolo 221 c.p.c. che appare opportuno richiamare.

È stata proposta querela di falso in relazione all'assunto del giudice La Rocca del Tribunale di Cagliari nella cui sentenza si legge: “ la lettura delle cartelle rivela che esse indicano, non soltanto il numero di ruolo, ed il codice del tributo, ma anche gli estremi degli atti che costituiscono il titolo della pretesa; e nella parte in cui si asserisce che “esse indicano ... anche gli estremi degli atti che costituiscono il titolo della pretesa”.

Quanto al Collegio che ha deciso sul ricorso proposto dall'avvocato **Pt_1**: *“per aver negato l'avvenuta fissazione e trattazione del ricorso in PU in data 25.03.2013”*.

In punto di diritto, per avere asserito – in contrasto alla realtà – risultante palesemente ed oggettivamente dagli atti di causa e dalle difese svolte, che il ricorso fosse inammissibile per via dei pretesi vizi di cui alla più volte richiamata relazione 17.11.2009, senza peraltro confrontarsi e confutare le difese del ricorrente, come se le stesse, pur esistenti e presenti, non esistessero, incorrendo in una mistificazione dei fatti di causa a prescindere dal giudizio espresso.

E per questo si è proposta querela di falso civile anche in relazione ai contenuti della Relazione 17.11.2009 utilizzata ai fini della pronuncia nel merito della sentenza 14037/14 e nei sensi seguenti.

Quanto all'affermazione – al capo 3 – per la quale: *“il ricorso appare inammissibile per inosservanza sia dell'art. 366 bis c.p.c. sia dell'art. 366 n. 6 c.p.c.* In specie quanto alle affermazioni di cui ai sottocapi 3/1 e 3/2 per le quali ex art 366 bis c.p.c. : *i tre quesiti formulati, per il primo motivo, non sarebbero espressamente correlati alle due censure proposte con il primo motivo, posto che i riferimenti normativi che in essi si rinvenivano potrebbero consentire di correlare solo il secondo ed il terzo; ed anche a voler superare l'assenza di correlazione i detti quesiti sarebbero del tutto astratti e privi di conclusività' cioè di riferimento, pur sommario, alla vicenda oggetto ed al decisum della sentenza impugnata; “i quesiti formulati per il secondo motivo non sarebbero correlati espressamente con quanto emerge dall'intestazione del motivo”; se pure si superasse tale rilievo, facendo indicazione della norma – come a proposito del primo motivo – ancora una volta gli stessi quesiti sembrerebbero inidonei ad assolvere all'onere di cui all'articolo 366 bis c.p.c. sempre per astrattezza e difetto assoluto di conclusività; e, in specie, quanto alle affermazioni di cui al capo 4, per le quali, ex art 366 n. 6 c.p.c.: “il ricorso appare inammissibile anche per inosservanza dell'onere di indicazione specifica dei documenti su cui si fonda e di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c.; ciò in quanto, a detta del Relatore: “ I motivi si fondano sulle emergenze di una serie di atti, dei quali non si indica la sede di produzione nel giudizio di merito, e, soprattutto, siccome imposto dalla norma ora citata, se e dove sarebbero stati prodotti in questa sede di legittimità. Inoltre, di tali atti non si trascrive il contenuto per la parte che interessa, in ossequio sempre alla norma citata, che sotto tale profilo rappresenta il precipitato normativo del principio di autosufficienza”*.

Per quant'altro proposto si richiamano le conclusioni svolte dal ricorrente, come esplicitate nelle memorie.

Si costituiva l'Avvocatura Generale dello Stato che chiedeva la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma; chiedeva il rigetto nel merito delle domande in quanto riteneva infondati gli addebiti e le doglianze, per profili comunque rientranti nell'ambito della c.d. clausola di salvaguardia di cui alla legge 117/1988.

Data comunicazione ai magistrati della cui responsabilità si tratta dell'incardinazione del procedimento ex art 6 Legge 117/1988, alla prima udienza di trattazione il ricorrente confermava le querele di falso proposte.

La causa veniva rimessa al Collegio per le sue determinazioni, anche in merito all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'avvocatura dello stato in merito alla responsabilità dei magistrati della **Organizzazione_1** nell'esercizio delle proprie funzioni giurisdizionali. All'esito dell'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 14842 del 7.6.2018 – pronuncia che decideva il conflitto radicando dinanzi al Tribunale di Roma le cause di responsabilità dei magistrati appartenenti alla Corte di Cassazione - la causa veniva rimessa in istruttoria e rilevato il carattere documentale della controversia, veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni che venivano rassegnate, richiamandosi alle memorie, all'udienza del 05.03.2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le singole doglianze di cui all'atto introduttivo, vanno affrontate separatamente in relazione agli specifici addebiti sollevati dall'avvocato Pt_1.

Occorre procedere dall'esame delle singole domande di responsabilità.

Tuttavia, è essenziale chiarire che alla controversia in esame si applica, *ratione temporis*, la disciplina dettata dalla Legge 13.04.1988 n. 117, rubricata "risarcimento dei danni cagionati dall'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati", nel testo precedente alle integrazioni, abrogazioni, modificazioni derivanti dall'entrata in vigore della Legge 27.02.2015 n. 18, quale disciplina della responsabilità civile dei magistrati.

Quest'ultima legge, in assenza di una disciplina transitoria, si applica, infatti, ai soli fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3 dalla data della sua entrata in vigore (19.03.2015).

Il profilo di irretroattività delle norme modificative della responsabilità civile dei magistrati è stato già chiarito dalla Corte Suprema di Cassazione in più pronunce. (v. in particolare tra le altre, Cass. Civ. sentenza n. 25216/2015 e Cass. Civ. 3.05.2019 n. 11747).

Il procedimento, promosso con citazione e non con ricorso, è stato notificato alla Presidenza del Consiglio in data 01.06.2016 ed iscritto a ruolo in data 10.06.2016, onde sorge - preliminarmente all'esame del merito - la questione circa la tempestività della domanda proposta, secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 2 legge citata. Infatti, ai sensi della disciplina applicabile *ratione temporis*, la domanda avrebbe dovuto essere proposta a pena di decadenza entro due anni (termine elevato a tre anni dalla Legge del 2015) decorrenti dal momento in cui l'azione fosse stata esperibile. L'applicazione del termine biennale di decadenza dall'azione risarcitoria, previsto dall'articolo 4 comma 2 della Legge n.117/1988 - nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla Legge 18/2015 - a tutte le fattispecie anteriori al 19.03.2015, data di entrata in vigore di quest'ultima legge, è stata espressamente affermata da Cass. Civ. 14.05.2015 n. 9916.

Nella fattispecie, il *dies a quo* decorre dal deposito della sentenza di inammissibilità n. 14037/13, avvenuto in data 04.06.2013 che ha deciso sul ricorso per Cassazione, in quanto con questa pronuncia adottata in pubblica udienza è stato dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione proposto dal ricorrente. Gli altri atti, i fatti e provvedimenti richiamati dalla domanda del ricorrente quale espressione di responsabilità colpevole, sono infatti tutti antecedenti all'entrata in vigore della riforma ed al deposito della pronuncia n. 14037/13. E quindi, richiamata all'attenzione la data di notifica dell'atto introduttivo (01.06.2016) al momento della proposizione della domanda di responsabilità erano ampiamente decorsi i termini (due anni *ratione temporis*) dalla pronuncia della sentenza n. 14037/2013, con la conseguente inammissibilità per decadenza dell'azione di responsabilità proposta nei confronti di tutti i magistrati.

Il rilievo che precede consente di definire – a priori - con pronuncia di decadenza tutte le ipotesi di responsabilità addebitate dal ricorrente al giudice del Tribunale di Cagliari ed ai giudici della Suprema Corte di Cassazione che hanno trattato e deciso le varie questioni proposte dal ricorrente.

La domanda risarcitoria, oltre che inammissibile, è anche infondata nel merito. Si consideri quanto segue.

Il fatto che il parametro normativo sulla base del quale è a decidersi l'esistenza della responsabilità denunciata sia quello della formulazione originaria della Legge 117/1988, ha anche come conseguenza l'inapplicabilità al presente giudizio del profilo di colpa declinato dalla riforma dell'articolo

2 comma 3 operato dalla Legge 18/2015. Giova richiamare sul punto il principio di diritto affermato da Corte di Cassazione n. 12357 del 1999, come ripreso ed arricchito dalla successiva giurisprudenza di legittimità, laddove evidenzia che: “ il sistema normativo della responsabilità civile dei magistrati, quale risultante dalla coordinazione tra le ipotesi di colpa grave dei magistrati tipizzate dalla Legge 117/1988 articolo 2 comma 3 e la previsione del comma 2 della stessa norma, secondo la quale nell’esercizio di funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove, *non si sostanzia in un mero rinvio alla nozione generale di colpa grave – come declinata dall’articolo 2236 c.c. – a proposito della prestazione del libero professionista intellettuale implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà*, ma si caratterizza in modo *peculiare* sia per la presenza della *clausola limitativa* di cui al suddetto comma 2 dell’art. 2 che si spiega con il carattere fortemente valutativo dell’attività giudiziaria, connotata da scelte sovente basate su diversità di interpretazioni, sia per la previsione – con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere a, b, e c, del suddetto comma 3, dell’esigenza che la colpa grave sia *inescusabile*. Con riferimento a tali ipotesi la qualificazione di inescusabilità della negligenza, in quanto aggiunta dalla norma a fini delimitativi della responsabilità mediante un’esplicazione del concetto di gravità della colpa, implica un *quid pluris* rispetto alla negligenza generica, nel senso che essa si deve caratterizzare come *non spiegabile*, cioè senza agganci con la particolarità della vicenda, idonei a rendere comprensibile, anche se non giustificato, l’errore del giudice (vedi tra le tante Corte di Cassazione nn. 1339/2000, 16935/2002, 16696/2003, 25133/2006, 15227/2007, 11593/2011, 6791/2016).

Ciò vale anche ad escludere la contestazione di responsabilità elevata a carico del giudice Dr. La Rocca in relazione alla pronuncia emessa dal Tribunale di Cagliari n. 2131/2008 con la quale è stata rigettata l’opposizione nei confronti del **Org_2** **CP_11** e di **Org_3** , relativa alla richiesta di pagamento somme per sanzioni amministrative in favore della **Organizzazione_4** ed in particolare in relazione alla – ritenuta ma contestata - identificabilità dei **CP_11** one nella cartella esattoriale, come in relazione alle violazioni in merito al difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’articolo 112 c.p.c. ed all’art. 111/6 Cost, nonché al contrasto della pronuncia con la previsione di cui all’articolo 7 Legge 212/2000 che richiama la Legge 241/1990 e quant’altro.

Peraltro, per puro tuziorismo, in ordine alla dedotta violazione dell’articolo 7 Legge 212/2000 (cd Statuto del Contribuente) ed in ordine al rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Queste sono opzioni di diritto rientranti nell’autonomia interpretativa riservata al giudice: sia nel vigore della legge ante riforma che all’esito dell’attenuazione della clausola di salvaguardia operata con la Legge di riforma 18/2015 esiste un margine di autonomia nell’interpretazione della domanda che non può dar luogo a responsabilità del giudice ex art 2 n. 2 Legge 117/1988, quand’anche la decisione non sia stata coerente alle aspettative della parte, sino ai limiti del riscontro del dolo, della colpa grave, del c.d. “travisamento” che, anche a tutto considerare, non si ritengono riscontrabili nella decisione del giudice del Tribunale.

Quanto agli addebiti elevati nei confronti del Presidente Dr. Roberto Preden, il quale, *nonostante fosse stato a sua volta ricusato*, avrebbe inammissibilmente – con provvedimento datato 11.03.2010 – fissato la trattazione in camera di consiglio della ricusazione a cura del Collegio formato dai dr. **Controparte_2** **Controparte_3** **Controparte_4** **Controparte_5** , **CP_6** , mandando e ricusato.

Ove anche non stata fosse coperta la contestazione dalla decadenza intervenuta, per tuziorismo, si evidenzi che nell’individuazione di altro collegio deputato alla decisione del ricorso per ricusazione da parte del Presidente ricusato non si ravvisa alcuna violazione, stante il carattere meramente ordinatorio del provvedimento, ed in assenza di qualsivoglia prescrizione che imponga un diverso modulo procedimentale a pena di nullità.

In ordine alla mancata comunicazione della camera di consiglio al ricusante, anche logicamente, una volta consentito al ricusante di proporre l'istanza con l'indicazione dei motivi specifici delle ragioni e dei mezzi di prova, non v'è spazio né ragione di articolare un contraddittorio con l'interessato, che l'ordinamento ritiene sufficientemente garantito dalla possibilità di incardinare il citato sub – procedimento con indicazione delle specifiche ragioni per le quali sia messa in dubbio l'imparzialità del giudice e di motivarne le considerazioni. Questa è la ragione per la quale non si ravvisa nel gruppo di norme dedicate alla ricusazione un'espressa previsione dell'obbligo di comunicazione della camera di consiglio all'istante. Ed è questa la ragione per la quale non si ravvisa, nella mancata articolazione del contraddittorio, la lamentata violazione del diritto di difesa di cui all'articolo 24 Cost. e 101 c.p.c.

In ordine alla mancata audizione del giudice ricusato. Il giudice ricusato non è parte del procedimento, per cui non è configurabile, nei suoi confronti, alcun contraddittorio. Tuttavia, è altrettanto vero che l'istanza di ricusazione lo riguarda personalmente ed occorre, pertanto, che gli sia sempre data, se lo ritiene, possibilità di intervenire nel procedimento per fornire la propria versione, precisare o chiarire aspetti della questione dedotta o -all'estremo – proporre richiesta di astensione. A tal fine, occorre sempre mettere il giudice ricusato nella condizione di conoscere della ricusazione e della data fissata per la trattazione della ricusazione al fine di consentire al giudice di esser ascoltato, ove ne abbia interesse sebbene non sia obbligatorio per questi farsi sentire. ...*Ne discende che della mancata possibilità di intervenire nella trattazione della ricusazione potrà evidentemente dolersi solo il giudice ricusato, essendo la previsione da ritenersi a sua esclusiva tutela*" (v. Cass. Civ. SSUU 22.07.2014 n. 16627).

La valutazione che precede, che riguarda il Presidente Preden, si estende conseguentemente alla decisione del Collegio cui è stato addebitato aver deciso sulla ricusazione nonostante i rilievi prima esaminati.

In ordine alle censure sollevate sull'ordinanza del Collegio che rigettava l'istanza di ricusazione *"per travisamento dei fatti di causa e delle prove"* ed in relazione alla ritenuta *"insussistenza dei motivi"* nonché in ordine al mancato rilievo dell'eccezione di incostituzionalità dell'articolo 53 c.p.c. la decadenza richiamata estende i suoi effetti anche agli addebiti sollevati dal ricorrente alla pronuncia.

Peraltro, per chiarezza e con riferimento ai motivi che legittimano la ricusazione sollevati dal ricorrente – ci si riferisce in particolare alle ipotesi di cui all'articolo 51 comma 1 n. 1 c.p.c. (interesse nella causa o in altra questione di diritto) e 51 n. 3 c.p.c. (grave inimicizia), è orientamento costante (di merito come di legittimità) la considerazione secondo la quale non integrano le ragioni di accoglimento dell'istanza l'aver concorso, i magistrati ricusati, all'adozione di pronunce sfavorevoli al ricusante in controversie similari. Queste ragioni non possono configurare in senso proprio né l'interesse diretto nella causa, suscettibile di determinarne l'intervento ai sensi dell'articolo 105 c.p.c. del giudice, né la grave inimicizia che – come tale – dev'esser corredata di ragioni che trascendano la stessa interpretazione assunta in senso sfavorevole ai *desiderata* del ricusante.

Ciò in quanto la ricusazione è semplicemente finalizzata a tutelare l'istante da situazioni nelle quali, oggettivamente e per motivi specifici, si pone in tensione il valore ed il principio dell'imparzialità del giudice; ed è questa la ragione per la quale i già citati motivi sono di stretta interpretazione.

Ed in questo senso non integrano il requisito presunte valutazioni espresse dal giudice nei provvedimenti richiamati o locuzioni utilizzate alla bisogna: attesa la tassatività dei casi di ricusazione del giudice, soggetti a stretta interpretazione, l' *"inimicizia"* del ricusato, ai sensi dell'art. 51, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non può essere desunta dal contenuto di provvedimenti da lui emessi in altri processi concernenti il ricusante, tranne che le *"anomalie"* siano tali da non consentire neppure di identificare l'atto come provvedimento giurisdizionale (circostanza non rinvenibile nella fattispecie n.d.r); né, per ipotesi, la *"causa pendente"* tra ricusato e ricusante, ai sensi della medesima norma, può essere costituita dalla sussistenza di un'eventuale giudizio di responsabilità di cui alla legge 13 aprile

1988, n. 117, che non è un giudizio nei confronti del magistrato, bensì nei confronti dello Stato (v. Cass. Civ. 16627 del 22.07.2014) nel senso sopra richiamato. Sostiene il collegio nel rigetto dell'istanza, ma sul punto non si ravvisano novità nomofilattiche, che *“la grave inimicizia non può infatti originare dall'attività giurisdizionale del magistrato se non in relazione ed a causa di situazioni eccezionali e patologiche, riferite a rapporti estranei al processo”*. La pronuncia contestata è apparsa, peraltro, caratterizzata da specifica motivazione sui punti denunciati da parte del Collegio, ed è tale da non lasciare adito a dubbi di sorta.

In relazione all'eccezione di incostituzionalità dell'articolo 53 c.p.c. sollevata in quanto la disposizione – in tema di giudice competente a giudicare della ricusazione – non prevederebbe un correttivo rappresentato dalla presenza nel collegio giudicante “quantomeno” di rappresentanti della collettività considerazione che non è stata condivisa dal Collegio della Corte di Cassazione in ragione del primato del Legislatore sul punto. Torna idoneo a discriminare il rilievo l'evidenza che l'attribuzione di competenza a decidere della ricusazione allo stesso collegio (naturalmente privato del giudice ricusato) di appartenenza del giudice ricusato è certamente espressione dell'attribuzione di una potestà dell'organismo giurisdizionale *nel controllo della propria investitura e della propria imparzialità. E quindi, non essendo strutturato come un procedimento a carico del giudice ricusato, la mera colleganza del collegio chiamato a decidere è - sul punto dell'imparzialità - assolutamente indifferente* (Cass. Civ. SSUU 16627/2014).

In ordine alla responsabilità del Collegio che ha deciso il ricorso pronunciando l'inammissibilità del ricorso per Cassazione promosso dall'avvocato **Pt_1** nella sentenza n. 14073/2013. Viene dedotta da parte ricorrente violazione di legge: la causa era **ssata** per la trattazione in pubblica udienza per il 25/3/2013, invece che in camera di consiglio in funzione delle ragioni di inammissibilità a suo tempo rilevate con la Relazione del dr. **CP_9** del 17/11/09; e quindi - come pur rilevato nella memoria 20/3/13 richiamando ivi la precedente memoria 30/6/10 -- la causa avrebbe dovuto esser decisa nel merito e non sulle ragioni di inammissibilità sollevate nella Relazione 17/11/09, “non riproposta” (in quanto fissata la pubblica udienza n.d.r.).

Questa era stata la ragione per la quale – interpellato alla pubblica udienza – l'attore aveva dichiarato superata la seconda ricusazione proposta il 3.07.2010, rinuncia che aveva come presupposto l'abbandono della proposta di inammissibilità della Relazione.

Viene, quindi, contestato al collegio di aver tenuto un comportamento ingannevole, in quanto, sebbene nella pronuncia a pagina 3, si precisi – correttamente - esser trattazione in PU, a pagina 5 paragrafo 2 della motivazione si spiega testualmente: *“Il Collegio ritiene che le ragioni di inammissibilità evidenziate a suo tempo nella relazione depositata in funzione della trattazione in camera di consiglio, siano condivisibili e possano senz'altro essere affermate in questa sede, atteso che per un verso non v'è stata alcuna rimessione alla pubblica udienza ai sensi dell'art. 380 bis cpc “ nonché “e quand'anche vi fosse stata, non sarebbe stata in alcun modo vincolante in questa sede, posto che l'ordinamento non la prevedeva”*.

Viene inoltre contestata la violazione ex art. 234 CE perché il giudice di ultima istanza, pure obbligato, non avrebbe rimesso in via pregiudiziale la questione proposta in ordine alla compatibilità con i principi dell'articolo 366 bis c.p.c. e dell'art. 366 n. 6 all'organismo europeo deputato di giurisdizione.

Nessuna delle questioni sollevate appare esser espressione di violazione di legge rilevante ai sensi della Legge 117/88.

Quanto alla fissazione della pubblica udienza – correttamente – si rileva esser espressione del potere ordinatorio riconosciuto al Giudice, determinante un'implicita rimozione della sospensione disposta all'adunanza del 8.7.2010; peraltro in sede di udienza è stato interpellato il ricorrente, e quindi, ogni questione viene superata ai sensi dell'articolo 157 capoverso c.p.c. visto che la ricusazione è

procedimento promosso ad iniziativa di parte, e quindi anche la rilevazione delle nullità è dominata dall'onere di eccezione.

Quanto al comportamento ingannevole – “.....se il Dr. CP_9 avesse obiettato il sottoscritto avrebbe insistito” -- sinceramente, non si comprende il tenore dell'add ai sensi della disciplina della L. 117/1988. Ed in effetti, in via di fatto, nella memoria depositata per l'occasione è stato lo stesso ricorrente a precisare in via alternativa che, ove la fissazione dell'udienza non avesse superato le ragioni di inammissibilità in rito a suo tempo rilevate, si confermava quanto dedotto per l'occasione a sostegno dell'insussistenza di quelle ragioni, con piena salvaguardia, quindi, del principio del contraddittorio.

Se poi si ritenesse che la fissazione in pubblica udienza determini in automatico che la controversia non sia decidibile sulla base delle ragioni di inammissibilità segnalate nella relazione occorre rammentare che trattasi di un procedimento retto – *ratione temporis*- dalle disposizioni di cui al D.lgs. 40/2006: nell'art. 380 bis c.p.c. introdotto dal D.lgs. 40/2006 (e quindi antecedente alle modifiche portate dalla L. 69/2009) la valutazione del relatore circa la non ricorrenza di cause di inammissibilità non vincolava il collegio; nella formulazione della disposizione dell'epoca nulla è possibile inferire circa l'intervento di una sorta di decisione parziale, suscettibile quindi di creare un pregiudizio valutativo per il collegio; ed infatti: “*la circostanza che la trattazione del ricorso per cassazione sia stata rinviata alla pubblica udienza ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. non costituisce una decisione implicita sull'inesistenza di cause di inammissibilità e non impedisce quindi, al collegio, di rilevarle e dichiararle* (rigetta App. Milano 28.04.2009) ed ancora “..*nulla, nel tenore della norma legittimava quella conclusione, e ciò neppure per l'esclusione di cause di inammissibilità che, del resto, avrebbe dato luogo ad una sorta di decisione monocratica della Corte di Cassazione*”. (v. Corte Suprema di Cassazione n. 3688/2011).

In ordine poi alla violazione manifesta originata dalla mancata rimessione degli atti alla Corte di giustizia per rinvio pregiudiziale ex art. 267 par. III (già art 234 CE) sia quanto all'articolo 366 bis c.p.c. sia all'art. 366 n. 6 c.p.c. ed in alternativa, il ritenuto obbligo del giudice della Cassazione di disapplicare le due norme si consideri quanto segue.

La funzione precipua del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è la realizzazione, in tutti gli Stati membri, di un'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione che gli organi giudiziari nazionali sono chiamati ad applicare, così da garantirne -tendenzialmente- ovunque la medesima efficacia.

È noto che l'istituto costituisce il meccanismo istituzionale fondamentale posto a presidio dell'effetto diretto e soprattutto del primato del diritto dell'Unione, essendo rimesso ai giudici nazionali il potere-dovere di sancire la prevalenza di quest'ultimo sulle norme di diritto interno incompatibili ricorrendo, ove necessario, all'intervento nomofilattico del giudice dell'Unione. E' anche noto che, conformemente all'obiettivo, perseguito sin da subito da parte della Corte di giustizia, di rendere effettivo il sistema di garanzie create dal trattato a favore dei singoli, il meccanismo del rinvio pregiudiziale ha assolto, attraverso il suo “uso alternativo”, alla funzione di strumento essenziale anche per la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli, essendo frequentemente utilizzato dai privati per ottenere una interpretazione del diritto interno più confacente ai propri interessi. Per realizzare entrambe le funzioni indicate la Corte di giustizia non ha esitato ad affermare che, ai fini dell'esercizio del potere di richiedere un'interpretazione pregiudiziale attraverso il rinvio, il giudice nazionale debba disapplicare, all'occorrenza, le regole processuali interne capaci di interporre ostacoli in tal senso. In questo contesto, l'obbligo di rinvio codificato all'art. 267, par. 3, del TFUE per le giurisdizioni di ultima istanza rafforza in modo decisivo l'esigenza di uniforme interpretazione e applicazione del diritto dell'Unione ed il suo primato, ai quali è inevitabilmente connessa la tutela delle posizioni giuridiche che lo stesso garantisce ai singoli. Tale obbligo, però, non è assoluto, né è incondizionato, avendo la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia enucleato alcuni casi in cui lo stesso tende nella sostanza, a trasformarsi in semplice facoltà. Infatti, è, chiarito dalla stessa Corte Europea che – onde evitare di inondare la Corte con ricorsi non utili – spetta anche al giudice di ultima istanza il potere di valutare la rilevanza della questione

interpretativa e di conseguenza la scelta se effettuare il rinvio pregiudiziale: con la conseguenza che, senza alcun automatismo tra rilievo della questione nel giudizio e rimessione al giudice dell'Unione, svanisce l'obbligo di rinvio nel caso in cui il giudice interno arrivi alla conclusione che *“l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia non sia in alcun modo suscettibile di influire sull'esito della controversia”*: nella giurisprudenza della Corte di Giustizia il punto è chiarito efficacemente da Corte giust., 6 ottobre 1982, C-283/81, Cilfit sia pure *ratione temporis*: *“non costituisce un rimedio giuridico esperibile dalle parti di una controversia pendente dinanzi ad un giudice nazionale. Non basta quindi che una parte sostenga che la controversia ponga una questione di interpretazione del diritto comunitario perché il giudice interessato sia obbligato a ritenere configurabile una questione sollevata ai sensi dell'art. 177. Per contro spetta a detto giudice adire, se del caso, d'ufficio la Corte di giustizia”*.

Questa è apparsa la scelta nella fattispecie presente.

Peraltro, la questione sollevata dal ricorrente è in realtà nota e su di essa si sono misurati vari Collegi della Suprema Corte, anche recentemente. Le varie pronunce della Suprema Corte di Cassazione che si sono trovate ad affrontare la questione per l'addebito di eccessiva rigidità del requisito di autosufficienza succedutesi nel tempo hanno affermato e ribadito il principio di diritto in forza del quale deve ritenersi inammissibile il ricorso per Cassazione per violazione del precetto contenuto nell'articolo 366 1° comma n. 6 c.p.c. qualora il ricorrente si limiti a richiamare atti e documenti, senza fornire specifiche indicazioni atte ad individuarli agevolmente (l'avverbio non è utilizzato a caso) con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente la documentazione come pervenuta alla Cassazione (Corte di Cassazione SSU n. 34469/2019).

Quanto al contrasto con i principi CEDU richiamati nelle varie pronunce, che vietano costruzioni interpretative processuali tali da privare i ricorrenti del diritto di accesso al giudice di ultima istanza è recentissimo l'arresto delle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo la quale non contrasta con il principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dall'articolo 6 CEDU la previsione di cui all'articolo 360 comma 1 n. 6 c.p.c. in quanto i requisiti di forma – contenuto ivi previsti sono indicati in maniera chiara, ed in armonia con il principio dell'idoneità dell'atto processuale con il raggiungimento dello scopo. (v. Corte di Cassazione n. 27/2020). Ed in effetti, in tutte le pronunce esaminate, il requisito è stato vagliato alla luce dell'art. 6 della Convenzione e ritenuto del tutto compatibile con le finalità del giudizio di legittimità, nonché dell'art. 47 della Carta di Nizza; *per quanto non specificamente dirette a prendere in esame il rispetto del principio di autosufficienza, tali pronunce in concreto lo prospettano - per così dire - sullo “sfondo” della scena processuale, cercando di porlo in rapporto di equilibrio con le previsioni sopranazionali*. In definitiva, e per le ragioni denunciate, il rispetto del principio si inserisce un'attività di giudizio e di valutazione dell'atto processuale riservata alla Corte Suprema di Cassazione, che non può dar luogo a responsabilità in quanto ritenuta, in ogni caso, inidonea ad influire sull'esito del giudizio.

In ordine alle domande di falso.

È stata proposta querela di falso in relazione all'assunto del giudice La Rocca del Tribunale di Cagliari nella cui sentenza si legge: *“la lettura delle cartelle rivela che esse indicano, non soltanto il numero di ruolo, ed il codice del tributo, ma anche gli estremi degli atti che costituiscono il titolo della pretesa;”*.

Rileva il Tribunale in merito a quanto precede che – contrariamente a quanto dedotto dall'attore – anche ove sia ammessa la congruenza tra l'atto visionato in originale o in copia – dal Giudice Dr. La Rocca e quanto depositato dal ricorrente in questa sede – la copia delle cartelle esattoriali allegate che si indicano per comodità di lettura con l'indicazione degli ultimi numeri di riferimento, (683 - 87) – (685-89) –(687-91) – (688-92) – (689-00) –(690-01) –(108-71) –(109-72) –(110-73) –(111-74) –(159-17) – (682-76) –(737-19) –(916-51) –(917-52) –(915-50) – (842-86) –(774-57) riportano tutte quante, oltre

all'identificativo del debitore e del creditore, il numero di ruolo, il codice tributo, l'anno di riferimento, l'importo le rate ed un codice identificativo.

In ordine al diverso profilo, nella frazione in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che indicano...*anche gli estremi degli atti giudiziari che costituiscono il titolo della pretesa*. In effetti le cartelle non riportano gli estremi degli atti giudiziari che costituiscono la pretesa: ma non appare legittimo contestare il merito della pronuncia - che attiene (non alla identificazione ma) alla astratta identificabilità dei titoli creditorî portati ad esecuzione dalle cartelle esattoriali, sindacando l'espressione, magari imprecisa, usata dal Giudice per ribadire il concetto posto che, ai fini della decisione, nulla muta ai fini della tutela del contribuente/esecutato il fatto che nella cartella vi siano (o meno) gli estremi delle singole pronunce giurisdizionali che costituiscono il credito portato ad esecuzione visto che, coerentemente a quanto ritenuto dal giudice, i parametri richiamati individuati dal legislatore rinvenuti in cartella sono stati ritenuti rispettare il contenuto minimo previsto dall'articolo 6 DM 1999 n. 321 - e sostanziano di sé l'intelligibilità, perlomeno regolamentare, del titolo azionato.

Con riferimento alle restanti conclusioni di falso denunciate dal ricorrente, sopra richiamate si evidenzia che è stata contestata - nelle varie espressioni - la verità, sub specie validità giuridica, degli argomenti utilizzati dai giudici nell'esercizio della propria funzione. Appare evidente che quando si sostiene che un'affermazione ovvero una proposizione adottata nella motivazione di un provvedimento è falsa (nel senso che non è vera) si contesta la sua validità sul piano espositivo o contenutistico. Ma non è questa la funzione del giudizio di falso di cui all'articolo 221 c.p.c. che mira, in realtà, a privare *"un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a 'far fede', a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione"* (cfr., ex multis, Cass. n. 8362/2000; Cass. n. 18323/2007).

Invero, l'azione di falso proposta dal ricorrente non attiene ad una falsità materiale, che investe il profilo estrinseco del documento, sub specie *contraffazione o alterazione*; ma non può esser neanche inquadrata nell'ambito della falsità ideologica che, secondo la giurisprudenza, può formare oggetto di querela di falso, nei limiti di ciò che è relativo al c.d. "estrinseco" valore del documento (come nell'atto pubblico del notaio che in modo falso attesta la veridicità di una dichiarazione compiuta davanti a lui: in questo caso la falsità ideologica ha ricadute anche sull'elemento estrinseco del documento). Invero, l'azione proposta è apparsa unicamente funzionalizzata a depotenziare il valore del giudizio interpretativo emesso nell'esercizio dell'attività giurisdizionale per il mezzo di uno strumento - l'azione ex art 221 c.p.c. - che è inidoneo, nel senso teleologico, allo scopo per cui è stato piegato. Non rientrando la fattispecie nell'alveo del suo contenuto tipico la conseguenza è l'inammissibilità delle querele in tal modo proposte.

Tutte le altre questioni sollevate non appaiono suscettibili di superare il c.d. privilegio interpretativo delle norme di diritto e delle circostanze di fatto pur riconosciuto all'autorità giudiziaria sotto il profilo del difetto dell'elemento soggettivo anche ai sensi della disciplina *ratione temporis*.

Appare necessario, a questo punto, richiamare la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione sez. III del 5/3/2015 n. 4446 che sancisce come *" l'azione di responsabilità del magistrato, non può costituire strumento per rimettere in questione le soluzioni giuridiche accolte dal provvedimento posto a base della domanda respinta, riproponendo in tal modo, in sede di responsabilità, le ragioni per cui la parte interessata non condivide le soluzioni e riaprendo il dibattito sulla correttezza o meno della decisione impugnata "*.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si pongono a carico di parte ricorrente, liquidate ai sensi del DM 55/2014, quantificate in corrispondenza alla complessità ed al numero delle questioni sollevate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella composizione collegiale in epigrafe evidenziata, nella causa iscritta al ruolo nr. 42810/2016:

- A) Respinge le domande risarcitoria proposte dall'attore, avvocato *Parte_1*, nei confronti della *Controparte_1*
- B) Dichiara inammissibili le querele di falso proposte.
- C) Condanna la parte attrice a rifondere le spese processuali sostenute dalla difesa della parte convenuta che quantifica e liquida nella misura di € 13.430,00 omnia.

Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2020.

IL GIUDICE rel.

Il PRESIDENTE Dr. Francesco Oddi.

Provvedimento firmato in via digitale.